

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5453/2531

นาย ไพรัตน์ ศรีฐ
บริษัท มา บุญกุล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 125

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ค่าชดเชย มาตรา ข้อ 47(3)

แม้ตามข้อบังคับหรือคำสั่งของจำเลยจะไม่ได้กำหนดตัวผู้มีอำนาจลงโทษตกเดือนลูกจ้างไว้ แต่การออกไปเดือนโจทก์ทั้งสองฉบับก็มีผู้จัดการทั่วไปกับหัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่มผู้บังคับบัญชาโดยตรงของโจทก์เป็นผู้ลงชื่อ แล้วเสนอไปเดือนให้กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยลงชื่อรับทราบเป็นทางปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา เมื่อเกิดเหตุคดีนี้ขึ้นผู้จัดการแผนกบุคคลได้เสนอผู้จัดการทั่วไปให้ปลดโจทก์ออกจากงานผู้จัดการทั่วไปได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงาน แล้วสำเนาคำสั่งแจ้งกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กับหัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่มทราบทั้งได้ปิดประกาศแจ้งให้พนักงานทั่วไปทราบด้วยพฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยมอบอำนาจโดยปริยายให้ผู้จัดการทั่วไปมีอำนาจออกไปเดือนให้โจทก์ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว เมื่อโจทก์กระทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เคยถูกเตือนนั้นอีก โดยละทิ้งหน้าที่กลับก่อนเวลาเลิกงาน จำเลยชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่

เป็นการกระทำผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ใบเตือนเป็นหนังสือของจำเลยผู้เป็นนายจ้างแจ้งให้โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างทราบว่า โจทก์ได้กระทำความผิดระเบียบข้อบังคับและว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้โจทก์กระทำผิดอีก ดังนั้นใบเตือนจึงอยู่ในความครอบครองของโจทก์ จำเลยย่อมไม่สามารถนำต้นฉบับมาแสดงต่อศาลได้ ทั้งเมื่อจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อน ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อศาลเพื่อชี้ยันโจทก์ โจทก์ก็ไม่คัดค้านว่าต้นฉบับเอกสารไม่มีหรือเอกสารปลอม หรือสำเนาไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 125 ศาลแรงงานกลางจึงมีอำนาจรับฟังสำเนายานเอกสารแทนต้นฉบับได้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่กำหนดว่าเมื่อลูกจ้างกระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจะถูกพิจารณาลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้างพักงาน หรือเลิกจ้างตามควรแก่กรณี ไม่ใช่กำหนดขั้นตอนการลงโทษจำเลยจะลงโทษลูกจ้างสถานใดย่อมเป็นดุลพินิจของจำเลยตามที่สมควร ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดของลูกจ้างโดยจำต้องลงโทษลูกจ้างเรียงตามลำดับโทษที่กำหนดไว้ การที่จำเลยลงโทษเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยหลายครั้ง จึงไม่ใช่ลงโทษข้ามขั้นตอน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมเงินเพิ่ม ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยสำคัญการทำงานให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหาย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างชำระเป็นเงิน 3,105 บาท ให้แก่โจทก์ และให้จำเลยออกไปสำคัญการทำงานให้แก่โจทก์ คำขออื่นของโจทก์ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ โดยเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ในปัญหาที่ว่า ใบเดือนของจำเลยตามเอกสารหมายเลข ล.1, ล.2 เป็นใบเดือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังใบเดือนเอกสารหมายเลข ล.1 ล.2 ซึ่งเป็นสำเนาเอกสาร เป็นการรับฟังที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยหรือไม่

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ในเรื่องใบเดือนของจำเลยตามเอกสารหมายเลข ล.1, ล.2 ว่าเป็นใบเดือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการที่ศาลแรงงานกลางรับฟังใบเดือนตามเอกสารหมายเลข ล.1, ล.2 ซึ่งเป็นสำเนาเอกสารที่โจทก์ไม่ได้รับรองความถูกต้อง เป็นการรับฟังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้จะไม่ปรากฏว่ามีข้อบังคับหรือคำสั่งของจำเลยกำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือนลูกจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ไม่ปรากฏว่าใบเดือนทั้งสองฉบับดังกล่าวมีนายพูนศักดิ์ วิพัฒน์กำจร ผู้จัดการทั่วไป และนางสาวสุวภา ศรีบุญเรือง หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่มผู้บังคับบัญชาโดยตรงของโจทก์เป็นผู้ลงชื่อ หลังจากนั้นจึงเสนอใบเดือนให้ร้อยโทวันชัย บุญกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยลงชื่อรับทราบ เป็นทางปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา และเมื่อเกิดเหตุคดีนี้ขึ้น

แล้ว นายสถาพร ชัยฤกษ์ ผู้จัดการแผนกบุคคลได้ทำบันทึกเอกสารหมายเลข 1 เสนอ นายพูนศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปให้ปลดโจทก์นายพูนศักดิ์ก็ได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป แล้วสำเนาคำสั่งแจ้งกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนกอาหารทราบ ทั้งได้ปิดประกาศแจ้งให้พนักงานทั่วไปทราบด้วย พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าร้อยโทวันชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยมอบอำนาจโดยปริยายให้นายพูนศักดิ์ผู้จัดการทั่วไปมีอำนาจออกใบเตือนโจทก์ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว เมื่อโจทก์กระทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เคยถูกเตือนเป็นหนังสือโดยละทิ้งหน้าที่กลับก่อนเวลาเลิกงานอีก กรณีจึงต้องด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (3) จำเลยชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ใช้การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น กรณีที่โจทก์กระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย โดยละทิ้งหน้าที่การงานเป็นการกระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาที่ศาลแรงงานกลางรับฟังใบเตือนตามเอกสารหมายเลข 1, 2 ซึ่งเป็นสำเนาเอกสารนั้นเห็นว่า ใบเตือนเป็นหนังสือของจำเลยผู้เป็นนายจ้างแจ้งให้โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างทราบว่าโจทก์ได้กระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลยและว่ากล่าวตักเตือนโจทก์มิให้กระทำผิดอีก ฉะนั้นต้นฉบับใบเตือนจึงอยู่ในความครอบครองของโจทก์ จำเลยย่อมไม่สามารถนำต้นฉบับมาแสดงต่อศาลได้ ทั้งปรากฏว่าเมื่อจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อศาลเพื่อชี้ยันโจทก์ โจทก์ก็ได้คัดค้านว่าต้นฉบับเอกสารไม่มีหรือเอกสารปลอมหรือสำเนาไม่ถูกต้อง ตามที่บทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 ศาลแรงงานกลางย่อมมีอำนาจรับฟังสำเนายานเอกสารแทนต้นฉบับได้ ไม่ใช่เป็นการรับฟังยานหลักฐานที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

สำหรับข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการลงโทษที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ข้อ 16 (ที่ถูกต้อง 9.16) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมายเลข.3หรือ จ.3 ข้อ 9.16 ซึ่งกำหนดว่า "การกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ ทางโรงแรมจะพิจารณาลงโทษโดยการดักเตือนเป็นหนังสือตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ให้พักงานหรือเลิกจ้างตามควรแก่กรณี" นั้น เป็นบทกำหนดประเภทโทษของลูกจ้างซึ่งจะได้รับกรณีที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย ไม่ใช่กำหนดขั้นตอนในการลงโทษลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างกระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย จำเลยจะลงโทษลูกจ้างสถานใดนั้นย่อมเป็นดุลพินิจของจำเลยตามที่เหมาะสมซึ่งจำเลยต้องพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดของลูกจ้าง จำเลยไม่จำเป็นต้องลงโทษลูกจ้างเรียงตามลำดับโทษที่กำหนดไว้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลยหลายครั้งนั้นจึงไม่ใช่เป็นการลงโทษตามขั้นตอนซึ่งจะถือว่าฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย"

พิพากษายืน

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ